

1501337-68.2022.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2025603/2022 -

03º D.P. SANTO ANDRÉ, 22695438 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 105/22/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2025603 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

MM. Juíza:

Promotor de Justiça:

DRA. ERICA MATOS TEIXEIRA LIMA SIQUEIRA

DR. ALEXANDER MARTINS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, ., Centro - CEP 09015-080, Fone: (11) 4435-6853, Santo

André-SP - E-mail: stoandre4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501337-68.2022.8.26.0554 - Controle nº 447/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2025603/2022 -

03º D.P. SANTO ANDRÉ, 22695438 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 105/22/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2025603 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

MM. Juíza:

Promotor de Justiça:

DRA. ERICA MATOS TEIXEIRA LIMA SIQUEIRA

DR. ALEXANDER MARTINS MATIAS

Réu:

LEONARDO ALEXANDRO DOS SANTOS

Defensores Constituídos:

DR. ARMANDO SCHIAVINATO NETO - OAB/SP 427.699

DRA. SANDRA REGINA SCHIAVINATO - OAB/SP 95.609

Artigo da Denúncia:

157, §2º, incisos I e II do Código Penal

Data da Audiência:

23 de maio de 2022

Réu Preso

Iniciados os trabalhos, foi constatado o acesso eletrônico ao presente ato do Dr. Promotor de Justiça e dos Defensores Constituídos, acima mencionados, bem como do acusado, da vítima José Antônio da Silva e das testemunhas de defesa Michael Vinicius de Oliveira e Fabiana Forte Pereira da Silva. Em seguida, pela MM. Juíza foi determinado que constasse que a presente audiência foi realizada por meio virtual, sendo todo o ato gravado, conforme o link da gravação que será

disponibilizado nos autos. Após a inquirição da vítima José Antônio e das testemunhas de defesa Fabiana e Michael, bem como o interrogatório do réu, cujos depoimentos foram gravados, após a concordância das partes, pela MM. Juíza foi dito: "Nada sendo requerido pelas partes e não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, passando-se aos debates." Dada a palavra à Acusação, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o que segue na gravação. Dada a palavra à Defesa, pela Defensora foi dito o que segue na gravação. A seguir, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. LEONARDO ALEXANDRO DOS SANTOS está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 18 de janeiro de 2022, por volta das 11h20min, na avenida São Paulo, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e restringindo a liberdade da vítima José Antônio da Silva, subtraiu, para si, 393 pacotes de cigarros e 135 isqueiros, pertencentes à Philip Morris Brasil Indústria e Comércio. Recebida a denúncia (fls. 93/94), o réu foi citado (fls. 151) e apresentou resposta à acusação. Não sendo caso de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas arroladas pela Defesa, e o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Ainda, desconsideração da confissão espontânea. A Defesa, por outro lado, requereu a desclassificação do delito para o crime de roubo, diante da inexistência de grave ameaça ou a improcedência da ação penal, diante da insuficiência probatória. Requereu, ainda, o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. DECIDO. A presente ação penal é procedente. O boletim de ocorrência (fls. 7/9), os autos de exibição e apreensão (fls. 12/13 e 65/66), o auto de entrega (fls. 15/16), o auto de reconhecimento de pessoa (fls. 74), o laudo pericial (fls. 30/40) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime de roubo praticado em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima descrito na denúncia. A autoria do delito, da mesma forma, é certa e deve ser atribuída ao réu. Em juízo, a vítima relatou que foi abordada pelo réu e mais um comparsa. Disse que eles simularam estarem armados. Que reconheceu o réu na Delegacia de Polícia sem sombra de dúvidas. Disse que a mercadoria não foi recuperada. Que ficou em poder do réu em torno de 20 a 30 minutos. Disse que o réu estava com máscara na data dos fatos. Que na Delegacia fez o reconhecimento primeiro por foto e depois presencialmente, mas o réu foi colocado sozinho. Em juízo, reconheceu o réu como o autor dos fatos. As testemunhas de Defesa nada souberam informar sobre os fatos da denúncia, servindo tão somente para atestar bons antecedentes e boa conduta social. Durante a fase inquisitória, o réu relatou que, na data dos fatos, se encontrou com um conhecido e, já na intenção de praticar roubo, se deslocaram ao Parque Marajoara e lá visualizaram uma pessoa que realizava entregas com um veículo Fiat/Fiorino, momento em que, com finalidade de subtrair a carga que estava no carro, abordaram a vítima e anunciaram o assalto. Afirmou que não portavam arma de fogo ou simulacro, mas apenas intimidaram a vítima formalmente. Disse que, na sequência, ingressaram no automóvel com a vítima e se dirigiram até o local onde realizaram o transbordo da carga, sendo que após desembarcarem os bens libertaram a vítima. Aduziu que a mercadoria foi vendida, mas não sabe quem foi o comprador, e lucrou "mil e poucos reais" com a empreitada criminosa. Em juízo, por seu turno, o acusado confessou apenas parcialmente os fatos, afirmando que visualizou a vítima já sendo roubada, ocasião em que se aproximou e subtraiu para si algumas caixas de cigarro. Diz que não ameaçou a vítima e nem portava arma de fogo. Ao final da instrução, entendo que a prova é robusta e autoriza o decreto condenatório. A vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, apresentou depoimento harmônico e coerente. Disse que o réu, juntamente com um comparsa, a abordou. Que eles simularam estar armados e que lhe subjugaram, determinando que nada fizesse, pois poderiam lhe causar mal. Ora, não há dúvida que a vítima sofreu grave ameaça, ora pela simulação da arma de fogo, ora pela abordagem de dois indivíduos que, pela própria compleição física, aliado ao fato de estarem em maior número que a vítima. Assim, não há que se falar em desclassificação do delito para o crime de furto, diante da presença inegável da

grave ameaça. A vítima reconheceu o réu na delegacia e em juízo, oportunidade em que mais indivíduos foram colocados juntamente com o réu. Se não bastasse, não há dúvida da autoria delitiva, tendo em vista o laudo pericial acostado aos autos, dando conta de que impressões digitais do réu foram localizadas no veículo utilizado pela vítima na data dos fatos para o transporte das mercadorias. Dessa forma, e para que não reste dúvida, o reconhecimento do réu não é considerando isoladamente para a condenação, mas sim os demais elementos de prova, notadamente o depoimento da vítima em juízo, bem como o laudo pericial acostado aos autos. A versão do réu em juízo, no sentido de que sequer conhecia o comparsa e que apenas subtraiu algumas caixas de cigarro, aproveitando-se do roubo já em andamento realmente não convence. É totalmente diferente da versão apresentada pela vítima e não há porque descredibilizar seu depoimento, tendo em vista que sequer conhecia o réu. Não há razão para creditar, portanto, que pretenda acusar falsamente o réu de crime tão grave. Assim, o roubo se deu mediante concurso de agentes, posto que o réu agiu previamente ajustado com outro indivíduo, inclusive com divisão de tarefas. E mais, o delito foi praticado com restrição da liberdade da vítima, a qual foi obrigada a acompanhar os roubadores até o local em que a carga foi descarregada, só sendo libertada após tal fato, o que durou aproximadamente 20 (vinte) minutos. O roubo se consumou, vez que os roubadores tiveram posse da res, que inclusive não foi recuperada. Colocado isso, comprovadas a autoria e a materialidade do delito descrito na denúncia, passo à dosimetria da pena. Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não prejudicam o réu, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, isto é, em quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa. Na segunda fase, não existindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas, mantenho a pena anteriormente fixada. Não é o caso de se considerar a confissão do réu, porque parcial. De todo modo, a pena não poderia ficar aquém do mínimo legal nesta fase, conforme entendimento já sumulado pelos Tribunais Superiores. Por fim, na terceira e última fase da aplicação da pena, diante da incidência de duas das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal, isto é, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, preconizadas nos incisos II e V do referido artigo, aumento a reprimenda à metade o e fixo definitivamente ao réu a pena de seis anos de reclusão e pagamento de quinze dias-multa. O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, dada a gravidade do crime perpetrado e as circunstâncias em que os fatos se deram, isto é, mediante concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima, é o fechado. Em virtude da situação econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo, nos termos do art. 60, "caput", do Código Penal. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, de um lado, CONDENAR o réu LEONARDO ALEXANDRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e a pagar (quinze) dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. O sentenciado respondeu o ao processo custodiado e em razão da gravidade do crime perpetrado, para garantia da ordem pública, e até mesmo por conta do regime ora imposto, não poderá recorrer em liberdade, eis que presentes todas as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, inclusive do prazo para eventual interposição de recurso. Registre-se e cumpra-se." De tudo saem os presentes intimados. Consigne-se que foi permitida às partes a leitura deste termo que, após a manifestação de suas concordâncias quanto ao seu teor, foi assinado pelo MM Juiz. Após a ciência do teor da sentença pelo réu e sua defesa foi informado que desejam recorrer da sentença. Nada mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Patrícia Gomes da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: (assinatura digital)

Promotor de Justiça Dr. Alexander

Defensores Constituídos Dr. Armando e Dra. Sandra

Réu Leonardo